主題精選：結合 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 公平交易法-違反結合之附加條件或負擔
發布日期: 2025-08-19
內文
今年公平交易法中有關「結合」比較重要案例，應該就是全聯與大潤發之結合案件，今年考試
應特別注意。相關考試重點茲整理如下：
• (一) 結合之意義
本法所稱結合，指事業有下列情形之一者（公交10 I）：
1. 與他事業合併。
2. 持有或取得他事業之股份或出資額，達到他事業有表決權股份總數或資本總額三分之一以
上。
3. 受讓或承租他事業全部或主要部分之營業或財產。
4. 與他事業經常共同經營或受他事業委託經營。
5. 直接或間接控制他事業之業務經營或人事任免。
• (二) 結合應事先申報之條件
事業結合時，有下列情形之一者，應先向主管機關提出申報（公交11 I）：
1. 事業因結合而使其市場占有率達三分之一。
2. 參與結合之一事業，其市場占有率達四分之一。
3. 參與結合之事業，其上一會計年度銷售金額，超過主管機關所公告之金額。
• (三) 附加條件或負擔
主管機關對於結合申報案件所為之決定，得附加條件或負擔，以確保整體經濟利益大於限制競
爭之不利益。（公交13 II）

• (四) 違反規定之處罰
事業違反規定而為結合，或申報後經主管機關禁止其結合而為結合，或未履行對於結合所附加
之負擔者，主管機關得禁止其結合、限期令其分設事業、處分全部或部分股份、轉讓部分營
業、免除擔任職務或為其他必要之處分，並得處新臺幣二十萬元以上五千萬元以下罰鍰。（公
交39 I）
• (五) 大全聯案件
1. 全聯公司併購大潤發之結合負擔 「參與結合事業於結合實施之次日起，不得採最惠客戶
政策」，也就是全聯公司不得以其他通路之商品定價，作為與供貨廠商雙方議價之基礎，
要求更為有利或同等之條件。因為如此將以其市場力迫使供貨廠商吸收成本並產生「其他
通路售價不低於全聯公司」之壓力，進而影響其他通路降價競爭幅度，反而不利於通路市
場競爭，消費者也難在眾多通路享受更優惠的價格。
2. 違反規定行為 經查全聯公司於供貨廠商申請新品上架及申請調漲價格時，要求售價須為
其他通路的一定折數，若有不符應同比例降價；以及於促銷檔期以其他競爭通路之商品定
價作為雙方議價之基礎，而向供貨廠商協商調整促銷售價及進貨價格。
3. 處罰 今年4月公平會認定全聯公司未履行併購大潤發之結合承諾，故依照公平交易法第39
條第1項處罰2,000萬元。
參考來源：全聯公司未履行併購大潤發之結合承諾，違反公平法之結合負擔，公平會重罰
2,000萬元
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下